COMMISSION BANCAIRE

TRADUCTION

LIGNES DIRECTRICES N°03/25 DU 08 JUILLET 2025 RELATIVES A L'AUTO-EVALUATION DES RISQUES DE BA/FT/FPADM ET LA MISE EN PLACE D'UNE APPROCHE BASEE SUR LES RISQUES

SOMMAIRE

I. Introduction 4
II. Références légales et réglementaires 4
III. Définitions 5
IV. L'approche basée sur les risques 7
V. Cadre général de l'évaluation des risques 8
V.1 Objectifs de l'évaluation des risques 8
V.2 Facteurs de risques 8
VI. Principes fondamentaux de l'évaluation des risques 9
VI.1. Une évaluation à deux niveaux 9
VI.2. Principe de proportionnalité 10
VI.3. Responsabilité de l'institution assujettie 10
VI.4. Autres principes méthodologiques 10
VII. Cycle d'une approche basée sur les risques 12
VII.1. Identification des risques inhérents 12
VII.1.1. Compréhension des menaces et vulnérabilités 12
VII.1.2. Analyse des facteurs de risque 13
VII.2. Evaluation des risques 17
VII.2.1. Définition des échelles de cotation (Probabilité, impact) 17
VII.2.2. Pondération des facteurs de risque 18
VII.2.3. Calcul du score de risque global 18
VII.2.4. Matrice des risques et cartographie 19
VII.3. Mesures d'atténuation des risques et contrôles clés 20
VII.4. Evaluation des risques résiduels 21
VII.5. Étapes clés à suivre après l'évaluation des risques 22
VIII. Documentation et mise a jour de l'évaluation des risques 22

VIII.1. Documentation de l’évaluation des risques 22
VIII.2. Mise à jour de l’évaluation des risques 23
IX. Gouvernance et contrôle interne 23
IX.1. Rôles et responsabilités 24
IX.2. Politiques et procédures 24
IX.3. Systèmes et outils technologiques 25
IX.4. Contrôles internes 26
IX.5 Formation du personnel 27
X. Applications spécifiques et contextes particuliers 27
X.1. Particularités de la gestion des risques BA/FT/FPADM pour Algérie Poste 27
X.2. Spécificités des établissements financiers et impact sur l'auto-évaluation des risques 28
X.2.1. Limitation des opérations des établissements financiers 28
X.2.2. Auto-évaluation des risques spécifiques aux établissements financiers 28
XI. Révision et mise à jour des lignes directrices 30
Annexes 31
Annexe 1 : Typologies et indicateurs d'alerte des risques BA/FT/FPADM 31
1.1. Typologies de blanchiment d’argent (BA) 31
1.2. Typologies de financement du terrorisme (FT) 31
1.3. Typologies de financement de la prolifération des armes de destruction massive (FPADM) 32
1.4. Indicateurs d'alerte 32
Annexe 2 : Outils pratiques de mise en œuvre 35
2.1. Études de cas pratiques 35
2.2. Grille de cotation-type des risques 37
2.3. Modèle de matrice d'auto-évaluation de l'efficacité des contrôles 39
2.4. Diagrammes de flux et tableaux synthétiques 41
2.5. Gestion des données pour l'évaluation des risques 42

LISTE DES ACRONYMES

ABR	Approche basée sur les risques
BA/FT/FPADM	Blanchiment d'argent/financement du terrorisme/financement de la prolifération des armes de destruction massive
CDD	Vigilance raisonnable à l'égard de la clientèle (Customer due diligence)
CTRF	Cellule de Traitement du Renseignement Financier
DDS	Déclaration de soupçon
EDD	Mesures de vigilance renforcée (Enhanced due diligence)
ENR	Evaluation nationale des risques
ESR	Evaluation sectorielle des risques
GAFI	Groupe d'Action Financière
GAFIMOAN	Groupe d'Action Financière Moyen Orient et Afrique du Nord
KPI	Key performance indicators (Indicateurs clés de performance)
KRI	Key risk indicators (Indicateurs clés du risque)
KYC	Know your customer (Connaître son client)
LCB/FT/FPADM	Lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
MLRO	Money Laundering Reporting Officer (Responsable de la conformité LCB/FT/FPADM)
PEPs	Personnes politiquement exposées

I. Introduction

Conformément aux dispositions en vigueur en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (LCB/FT/FPADM), les institutions assujetties sont tenues de disposer d'un niveau adéquat de compréhension des risques de BA/FT/FPADM auxquels elles sont exposées. Ceci constitue un préalable essentiel à la mise en place d'un dispositif de prévention basé sur les risques.

Pour ce faire, elles doivent réaliser une auto-évaluation de leur exposition aux risques de BA/FT/FPADM liés à leurs produits, services, modes de prestation, clients, relations d'affaires, aspects géographiques et à tout autre facteur pertinent sur la base de critères préalablement définis.

Disposer d'une évaluation de risques documentée, régulièrement mise à jour, permet aux institutions assujetties d'être en mesure de remplir efficacement leurs obligations en matière de prévention et de lutte contre le BA/FT/FPADM, en allouant leurs ressources de manière adéquate.

Les présentes lignes directrices de la Commission Bancaire, définissant le cadre méthodologique de la réalisation de l'auto-évaluation des risques de BA/FT/FPADM et la mise en œuvre de l'approche fondée sur les risques, s'adressent aux institutions assujetties à son contrôle.

II. Références légales et règlementaires

- Ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

  Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- Loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ;
- Décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien ;
- Décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d'exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l'égard des assujettis ;
- Décret exécutif n° 24-242 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des programmes de contrôle interne, par les assujettis, dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive ;

- Décret exécutif n° 25-101 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
- Décret exécutif n° 25-102 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées ;
- Décret exécutif n° 25-103 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent ;
- Règlement Banque d'Algérie n° 11-08 du 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financier.
- Règlement de la Banque d'Algérie n° 24-03 du 23 juillet 2024, relative à la prévention contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement des armes de destruction massive ;
- Instruction de la Banque d'Algérie n° 03-24 du 24 novembre 2024 relative au devoir de vigilance ;
- Instruction de la Banque d'Algérie n° 04-24 du 24 novembre 2024 relative aux virements électroniques ;
- Lignes directrices n° 02/2024 du 28 novembre 2024 relatives aux mesures d'identification et de vérification des bénéficiaires effectifs ;
- Lignes directrices n° 01/2025 du 06 avril 2025 relatives aux mesures de gel et/ou de saisie des fonds et des biens dans le cadre de sanctions financières ciblées ;
- Lignes directrices n° 02/2025 du 26 mai 2025 relatives au devoir de vigilance.

III. Définitions

Aux fins des présentes lignes directrices, les termes ci-après sont définis comme suit:

- Institutions assujetties : banques, établissements financiers, prestataires de services de paiement et les services financiers d'Algérie Poste.

- **Approche Fondée sur les Risques (ABR) :** Ensemble des mesures et procédures visant à identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment d'argent, de financement de terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive.

- **Atténuateurs de risques (AR) :** Ensemble des mesures et contrôles internes (politiques, procédures, systèmes, personnel, moyens et ressources…) mis en place par une institution assujettie pour réduire l'exposition aux risques de BA/FT/FPADM et leur impact. L'efficacité de ces atténuateurs de risques doit être évaluée périodiquement.

- Facteurs de risque : Éléments clés qui influencent le niveau de risque de BA/FT/FPADM d'une relation d'affaires ou d'une opération (ex: client, produit, canal, géographie, opération).

- **Matrice de risques :** Outil de représentation visuelle des niveaux de risque, croisant généralement la probabilité d'occurrence d'un risque avec son impact potentiel, souvent utilisé pour la cartographie des risques.

- MLRO (Money Laundering Reporting Officer) : Responsable de la Conformité LCB/FT/FPADM désigné au sein de l'institution assujettie, point de contact principal avec les autorités compétentes.

- Proportionnalité : Principe selon lequel les mesures de LCB/FT/FPADM (vigilance, contrôles) doivent être adaptées au niveau de risque identifié, c'est-à-dire plus strictes pour les risques élevés et plus souples pour les risques faibles.

- Risques : D'une manière générale un risque est défini comme la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un événement et l'étendue des conséquences et des pertes qui peuvent être induites par cette occurrence. Dans le contexte du blanchiment d'argent, du financement des activités terroristes et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, un risque signifie les menaces et les vulnérabilités entraînant le risque que l'institution assujettie soit utilisée pour faciliter le blanchiment d'argent, le financement d'activités terroristes et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

- Risque inhérent : Un risque inhérent est le risque intrinsèque lié à un événement ou une situation existant avant la mise en œuvre de contrôles ou de mesures d'atténuation.

- Risque résiduel : Un risque résiduel est le degré de risque qui perdure après la mise en œuvre de mesures d'atténuation et de contrôles.

- Gestion des risques : La gestion des risques est un processus d'identification et d'évaluation des risques et d'élaboration de moyens appropriés pour les atténuer et les gérer. Elle implique également de hiérarchiser, de traiter/contrôler l'exposition aux risques et d'établir des priorités.

Dans le cadre la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, c'est un processus comportant l'identification des risques de BA/FT/FPADM, l'évaluation de ces risques et la mise en œuvre de méthodes de gestion et d'atténuation des risques qui ont été identifiés.

- Menaces : Les personnes, groupes ou entités qui cherchent à commettre des activités de BA/FT/FPADM, les fonds ou biens utilisés, et les méthodes par lesquelles ils opèrent.

- Typologies de BA/FT/FPADM : Méthodes et techniques utilisées par les criminels dans le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Leur connaissance est essentielle pour l'identification des risques.

- Vulnérabilités : Les caractéristiques du système, des contrôles ou des mesures qui les rendent vulnérables à l'exploitation par des éléments criminels et attrayants pour les opérations de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération.

- Incidences : Gravité des dommages pouvant survenir en cas de réalisation du risque de BA/FT/FPADM (c'est-à-dire menaces et vulnérabilités).

IV. L'approche basée sur les risques

L'approche fondée sur les risques (ABR) est, dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, un outil de surveillance utilisé tant par les autorités de régulation et de supervision compétentes, que par les institutions assujetties, pour identifier, évaluer et comprendre les risques inhérents auxquels les assujettis sont exposés, et prendre des mesures appropriées afin de les atténuer efficacement.

Cette approche vise à soutenir le développement de mesures de prévention et d'atténuation proportionnées au niveau des risques de BA/FT/FPADM identifiés. Cela se traduit dans la manière dont les institutions financières allouent leurs ressources pour la conformité, organisent leurs structures de contrôle interne et mettent en œuvre des politiques et des procédures pour prévenir et détecter le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris, le cas échéant, au niveau du groupe.

Une approche basée sur les risques englobe les éléments suivants :

1- L'évaluation des risques inhérents à l'activité des institutions assujetties, en tenant compte de certains facteurs :
   - La nature des produits, services, modes de prestation et canaux de distribution ;
   - Les aspects géographiques ;
   - Le profil des clients et relations d'affaires ;
   - Autres facteurs pertinents.

2- L'atténuation des risques par la mise en œuvre de contrôles et de mesures proportionnés aux risques identifiés ;

3- Le maintien à jour des renseignements sur l'identité des clients, des relations d'affaires ainsi que sur leurs mandataires et leurs bénéficiaires effectifs ;

4- Le contrôle continu des opérations et des relations d'affaires conformément au degré du risque évalué.

V. CADRE GENERAL DE L'EVALUATION DES RISQUES

V.1 Objectifs de l'évaluation des risques

L'objectif principal d'une évaluation des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive est de développer un processus de leur gestion, en identifiant les risques généraux et spécifiques auxquels les institutions assujetties sont exposées, mettre en place des mesures d'atténuation efficaces et déterminer les risques résiduels.

Les résultats de l'évaluation des risques sont utilisés pour :

- Identifier les lacunes ou les opportunités d'amélioration des politiques et des procédures de LCB/FT/FPADM ;
- Prendre des décisions éclairées en matière d'appétence au risque, en mettant en place des systèmes de contrôle appropriés et en allouant des ressources adéquates;
- Aider la direction à comprendre le système d'exploitation et la structure de l'institution assujettie et la qualité de la conformité, à travers les mesures de lutte contre le BA/FT/FPADM, ainsi que leur adéquation avec le niveau de risque. ;
- Définir des stratégies et des politiques pour minimiser les risques résiduels auxquels l'institution assujettie peut être exposée ;
- Aider la direction à prendre conscience des principaux risques et lacunes dans les politiques et les contrôles internes, et à prendre les mesures nécessaires pour remédier à ces lacunes et donner la priorité à leur mise en œuvre ;
- Allouer les ressources disponibles de l'institution assujettie pour lutter contre le BA/FT/FPADM, de manière plus efficace et proportionnée à la nature des risques auxquels elle est exposée, plutôt que d'appliquer les mêmes procédures et les mêmes efforts à tous les produits et services.

V.2 Facteurs de risques

Pour identifier et évaluer les risques de BA/FT/FPADM auxquels elle est exposée, l'institution assujettie doit prendre en considération une série de facteurs qui peuvent inclure, notamment :

- La nature, la taille, la diversité et la complexité de son activité ;
- Les marchés cibles de l'institution assujettie ;
- L'identité de ses clients et la nature de leurs activités, notamment les clients déjà identifiés comme présentant un risque élevé ;
- Le volume et la taille de ses transactions, compte tenu de l'activité habituelle de l'institution assujettie et du profil risque de ses clients ;

- Les juridictions auxquelles l'institution assujettie est exposée, soit par ses propres activités, soit par les activités de ses clients, en particulier les juridictions où le risque est relativement plus élevé, et/ou les juridictions où les niveaux de corruption ou de crime organisé sont relativement plus élevés, et/ou les contrôles de LCB/FT/FPADM sont déficients et celles figurant sur la liste du GAFI ;
- Les caractéristiques des produits et services offerts par l'institution assujettie et l'évaluation des vulnérabilités résultant de chaque service et produit et des canaux de distribution ;
- Les conclusions de l'audit interne et les dispositions réglementaires en vigueur ;
- Les menaces, risques et vulnérabilités identifiés dans l'évaluation nationale des risques ou les risques sectoriels identifiés par les autorités compétentes.

VI. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'EVALUATION DES RISQUES

L'évaluation des risques constitue la base de l'approche fondée sur les risques d'une institution assujettie. Elle doit lui permettre de comprendre comment et dans quelle mesure elle est vulnérable au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive. Elle aboutira souvent à une catégorisation stylisée du risque, qui aidera les institutions assujetties à déterminer le niveau de ressources de lutte contre le BA/FT/FPADM nécessaires pour atténuer ce risque. Elle doit toujours être correctement documentée, tenue à jour et communiquée au personnel concerné de l'institution assujettie.

VI.1. Une évaluation à deux niveaux

Les institutions assujetties sont tenues de connaître à un double niveau les risques en matière de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive:

- Evaluation globale des risques : effectuée à l'échelle de leur institution, dans le but d'identifier les risques auxquels leur activité les expose, et définir un dispositif LCB/FT/FPADM qui soit adapté et proportionné à ces risques.

- **Evaluation individuelle des risques :** est menée à l'échelle de chaque client avec lequel elles établissent une relation d'affaires ou pour le compte duquel elles effectuent une transaction occasionnelle, afin d'identifier les risques spécifiques de BA/FT/FPADM liés à ce client et d'adapter ainsi les mesures de vigilance à lui appliquer.

Ces deux niveaux d'évaluation (évaluation globale et individuelle des risques de BA/FT/FPADM) sont interdépendants et doivent être cohérents pour garantir une gestion efficace et proportionnée des risques.

VI.2 Principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité permet d'adapter l'évaluation des risques à la nature, la complexité des activités et la taille de l'institution assujettie. Pour les petites institutions ou peu complexes, (par exemple lorsque les clients de l'institution appartiennent à des catégories similaires et/ou lorsque la gamme de produits et de services offerts par l'institution assujettie est très limitée), une évaluation simple des risques peut être utilisée. À l'inverse, lorsque les produits et services de l'institution assujettie sont plus complexes, ou lorsqu'il existe de multiples filiales ou succursales offrant une grande variété de produits, et/ou que sa clientèle est plus diversifiée, un processus d'évaluation des risques plus sophistiqué devient nécessaire.

VI.3. Responsabilité de l'institution assujettie

Conformément aux dispositions de la loi n°05-01, modifiée et complétée, et du règlement de la Banque d'Algérie n°24-03, qui visent à prévenir et à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et conformément à la première recommandation du Groupe d'action financière (GAFI), les institutions assujetties doivent adopter une approche fondée sur le risque, dans le cadre de la lutte contre le BA/FT/FPADM. Ainsi :

- Chaque institution assujettie est pleinement responsable de la réalisation de sa propre auto-évaluation des risques de BA/FT/FPADM ;
- Le conseil d'administration (ou le conseil de surveillance) et la direction générale/ ou le Directoire sont les garants de la mise en œuvre et de l'efficacité de l'ABR ;
- La direction générale de l'institution assujettie doit être impliquée dans la gestion des risques auxquels elle est exposée et doit s'assurer que les moyens nécessaires et des systèmes appropriés sont mis en place pour faire face à ces risques. En particulier lorsqu'il s'agit d'allouer des ressources supplémentaires aux domaines présentant un risque plus élevé ;
- Les institutions assujetties doivent assurer une surveillance continue des activités des relations d'affaires, cependant, les spécificités de ce contrôle seront adaptées à la nature des risques de BA/FT/FPADM auxquels elles sont confrontées et au type de produits qu'elles proposent.

VI.4. Autres principes méthodologiques

Pour être efficace, une évaluation des risques doit être fondée sur une méthodologie qui répond notamment aux conditions suivantes :

- Elle doit être basée sur des données et des informations quantitatives et qualitatives pertinentes et adaptées à la nature et à la complexité des activités de l'institution assujettie ;
- Elle doit refléter l'appétence au risque et la stratégie en matière de LCB/FT/FPADM approuvés par l'organe délibérant de l'institution assujettie ;

- Elle doit prendre en considération les informations provenant de sources internes pertinentes, telles que des questionnaires internes concernant l'identification des risques et les contrôles ainsi que l'examen des rapports d'audit interne ;
- Son élaboration doit impliquer un certain nombre de personnes, notamment celles qui exercent les fonctions de responsable de lutte contre le BA/FT/FPADM, l'audit interne (s'il existe) ainsi que tout le personnel concerné par les activités en lien avec les mesures de LCB/FT/FPADM, les contrôles effectués dans ce cadre et la rédaction des procédures internes ;
- Elle doit prendre en considération les informations pertinentes provenant de sources externes, notamment l'évaluation nationale des risques ou toute évaluation thématique des risques, les autorités de contrôle et de surveillance et autres autorités compétentes, ainsi que le GAFI, le GAFIMOAN, le Groupe Egmont, et d'autres, le cas échéant ;
- Elle doit différencier clairement les risques de blanchiment d'argent et les risques de financement du terrorisme et les risques de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
- Elle doit décrire la pondération des facteurs de risque, la classification des risques en différentes catégories et la hiérarchisation des risques ;
- Elle doit évaluer la probabilité de survenance des risques identifiés, et déterminer leur calendrier et leur impact sur l'institution assujettie ;
- Elle doit tenir compte de l'efficacité des contrôles de LCB/FT/FPADM, en particulier de l'existence de contrôles adéquats pour atténuer les risques concernant les clients, les produits, les services ou les transactions ;
- Elle doit déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation des risques de LCB/FT/FPADM mises en place en utilisant des informations telles que les rapports d'audit et de conformité ou les rapports d'information de la direction ;
- Elle doit déterminer le risque résiduel résultant des risques inhérents et de l'efficacité des mesures d'atténuation des risques de BA/FT/FPADM;
- Elle doit déterminer, sur la base du risque résiduel et de l'appétit pour le risque, si des contrôles supplémentaires en matière de LCB/FT/FPADM doivent être mis en place ;
- Elle doit être correctement documentée, évaluée et mise à jour régulièrement et, communiquée à la direction et au personnel concerné au sein de l'institution assujettie ;
- Elle doit faire l'objet de tests et d'audits pour vérifier l'efficacité et la cohérence de la méthode de gestion des risques et de ses résultats au regard des obligations en vigueur.

VII. CYCLE D'UNE APPROCHE BASÉE SUR LES RISQUES

Une approche fondée sur les risques, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, signifie que les institutions assujetties doivent identifier, évaluer et comprendre les risques BA/FT/FPADM auxquels elles sont exposées et prendre des mesures afin de les atténuer de manière efficace. À cet effet, elle doit comprendre les étapes suivantes :

Étape 1 : Identification des risques inhérents ;

Étape 2 : Evaluation des risques ;

Étape 3 : Mise en place des mesures d'atténuation des risques et des contrôles clés ;

Étape 4 : Evaluation des risques résiduels.

VII.1. Identification des risques inhérents

Une première étape importante, dans l'application d'une approche fondée sur les risques, consiste à identifier et comprendre les risques inhérents auxquels l'institution assujettie est exposée.

VII.1.1. Compréhension des menaces et vulnérabilités

- **Menaces :** Analyser les sources potentielles de BA/FT/FPADM (ex: typologies criminelles nationales et internationales, activités du crime organisé, menaces terroristes). Cette analyse doit s'appuyer sur les informations fournies par l'évaluation nationale des risques (ENR), les évaluations sectorielles des risques (ESR), la CTRF, les typologies du GAFI et les retours d'expérience (DDS, rapports d'audit).
- **Vulnérabilités :** Évaluer les faiblesses qui pourraient être exploitées par les menaces. Cela inclut les vulnérabilités internes et externes.
  - **Vulnérabilités internes :** Faiblesses propres à l'institution assujettie, telles que:
    - ✓ **Produits/Services :** Produits en espèces, prêts hypothécaires complexes, services de transfert de fonds rapides, produits transfrontaliers, etc. ;
    - ✓ **Canaux de Distribution :** Canaux numériques sans authentification forte, plateformes de services via des interfaces ouvertes sans surveillance adéquate, ou des réseaux de distributeurs automatiques de billets ou de points de vente sans mesures de sécurité avancées pour la collecte d'informations, etc. ;
    - ✓ **Faiblesses du processus LCB/FT :** Manque de personnel qualifié, formation insuffisante, systèmes informatiques obsolètes ou non intégrés, procédures de KYC/CDD superficielles, surveillance des transactions basée uniquement sur des seuils fixes et non sur le comportement, délais de déclaration de soupçon excessifs, etc.
  - **Vulnérabilités externes :** Facteurs environnementaux ou de contexte qui augmentent l'exposition au risque, tels que : changement du cadre juridique et réglementaire non robuste, faiblesse des infrastructures d'identification, alertes signalant des secteurs économiques fortement infiltrés par le crime, etc.

Ce croisement permet de comprendre que le risque inhérent (sans les contrôles) est le résultat direct de la probabilité qu'une menace se concrétise et de l'ampleur des vulnérabilités de l'entité qui pourraient être exploitées par cette menace. Une menace significative combinée à une vulnérabilité élevée aboutit à un risque inhérent plus important.

VII.1.2. Analyse des facteurs de risque

Dans le cadre de la réalisation de l'auto-évaluation des risques de BA/FT/FPADM, l'institution assujettie doit identifier correctement les facteurs de risque afin d'évaluer efficacement les risques encourus. Les risques se présentent souvent comme des combinaisons de ces facteurs. Un risque peut par exemple résulter de l'interdépendance entre un client et les juridictions dont il est originaire ou dans lesquelles il est actif, ou du lien entre un produit et le canal de distribution.

Les institutions assujetties peuvent prendre en compte un large éventail de facteurs de risque, en utilisant diverses sources, telles que :

- Les données et informations provenant de sources internes pertinentes, y compris le responsable de la conformité en matière de LCB/FT/FPADM ;

- Les informations provenant de sources nationales, y compris les résultats de l'évaluation nationale des risques, de l'évaluation sectorielle des risques ou de toute évaluation thématique des risques concernant les tendances en matière de BA/FT/FPADM et les menaces sectorielles, ainsi que les notes ou circulaires des autorités compétentes.

- Les informations tirées des publications des organisations internationales telles que le GAFI, le GAFIMOAN, le Groupe Egmont et d'autres.

Lors de l'évaluation des risques inhérents, l'institution assujettie doit faire l'inventaire de ses clients et relations d'affaires, des produits et des services qu'elle offre, et définir les domaines d'activité à évaluer, y compris les unités opérationnelles, les entités juridiques, les divisions, les pays et les régions. Pour ce faire, elle doit utiliser des informations quantitatives et qualitatives actualisées concernant, par exemple, les types et le nombre de clients, le volume d'opérations pour les types de clients, le volume d'affaires par produit et service et les implantations géographiques.

Dans ce qui suit nous présentons des exemples des principaux facteurs de risque qui devraient être pris en compte par les institutions assujetties lors de l'évaluation des risques liés au BA/FT/FPADM.

A. Facteurs de risque liés au client

Avant toute entrée en relation d'affaires avec un client, et régulièrement tout au long de cette relation, l'institution assujettie doit examiner les caractéristiques du client ainsi que l'objet et la nature escomptée de cette relation d'affaires (comprendre les activités du client et son modèle d'opérations), afin de déterminer le niveau de risque de BA/FT/FPADM qu'il présente.

En effet, certains modèles ou caractéristiques d'activités comportent des risques inhérents élevés et doivent être pris en compte lors de l'évaluation des risques globaux associés à un client ou à une relation d'affaires. Les risques liés aux clients peuvent porter sur :

- **La typologie du client :** Personnes physiques (particuliers, commerçants, étudiants), personnes morales (sociétés commerciales, associations, fondations, entités publiques), PPE, sociétés écran, structures juridiques complexes, etc ;
- **Le profil du client :** Résidence, nationalité, profession, source de revenus et de patrimoine, historique de la relation d'affaires, etc ;
- **Le comportement du client :** Réticence à fournir des informations, transactions sans justification économique apparente, tentatives d'opérations complexes ou inhabituelles, etc .

Exemples d'indicateurs de risque élevé

- Les activités du client génèrent des flux d'argent liquide pour des opérations qui normalement ne sont pas réglées en espèces ;
- L'activité est généralement associée à un risque élevé de corruption ;
- L'activité est associée à un risque élevé de BA/FT/FPADM (par exemple, les transferts de fonds) ;
- L'activité est menée à travers des structures opaques et complexes pour lesquelles il ne semble pas y avoir de justification légitime ;
- Catégories de clients exerçant des activités hautement réglementées et supervisées ainsi que ceux exerçant des activités non réglementées.
- L'entité dispose d'une structure complexe dissimulant l'identité des bénéficiaires effectifs ;
- Les entités non résidentes, en particulier celles qui ont des liens avec des juridictions offshores et à haut risque.

B. Facteurs de risque liés aux produits, services et transactions

L'institution assujettie doit identifier et évaluer les risques inhérents de BA/FT/FPADM associés aux types de produits, services et transactions. Ces risques dépendent de facteurs quantitatifs et qualitatifs lié, notamment :

- **A la nature du produit/service :** Services de transfert de fonds, produits d'assurance-vie, prêts hypothécaires, gestion de patrimoine, produits d'investissement, services de banque en ligne, etc ;
- **Au caractère non identifiable :** Produits qui rendent difficile l'identification du client ou du bénéficiaire effectif ;
- **A la rapidité des transactions :** Produits permettant des transferts de fonds rapides et irréversibles ;
- **A la facilité de retrait/transfert :** Produits facilement convertibles en espèces ou titres (ex: comptes de dépôt à vue avec forts volumes de transactions en espèces, bons de caisse anonymes, cartes prépayées rechargeables à fort plafond, chèques de banque de gros montants, etc.).

Exemples de facteurs quantitatifs

- Le nombre de produits, services et transactions ;
- Le nombre de clients pour chaque produit et service ;
- Le volume d'activité (chiffre d'affaires) par produit et service ;
- La durée sur laquelle la transaction est réalisée.

Exemples de facteurs qualitatifs

Pour chaque produit, il convient de tenir compte des facteurs de risque qualitatifs qui le caractérisent, tels que :

- **Le niveau de transparence ou d'opacité qu'offre le produit, le service ou la transaction :** Les produits ou services qui, par nature, permettent ou facilitent l'anonymat du client ou du bénéficiaire effectif ou facilitent la dissimulation de son identité, peuvent souvent être exploités à des fins de BA/FT/FPADM et doivent, par conséquent, être considérés comme présentant un risque de BA/FT/FPADM plus élevé que d'autres produits ou services.
- **La complexité du produit, du service ou de la transaction** : Les institutions assujetties doivent tenir compte des complexités conceptuelle, opérationnelle, juridique, technologique et autres du produit, du service ou du type de transaction. Ceux qui sont plus complexes ou qui dépendent davantage des interactions entre plusieurs systèmes et/ou acteurs du marché peuvent les exposer à des niveaux de risques de BA/FT/FPADM plus élevés.
- **La valeur et/ou la taille du produit, du service ou de la transaction :** Il convient de déterminer si le produit ou le service permet la réalisation de transactions de grande valeur. Par exemple, un produit ou un service qui nécessite beaucoup de liquidités doit être considéré comme présentant un risque plus élevé que d'autres produits qui ne peuvent être ainsi financés.

Les institutions assujetties doivent également être vigilantes aux méthodes de paiement et/ou de financement proposées : espèces, cartes prépayées …etc.

C. Facteurs de risque liés aux canaux de distribution

Lorsqu'elles évaluent le risque lié aux canaux de distribution, les institutions assujetties devraient accorder une attention particulière aux canaux, qu'ils soient liés à la gestion des clients et des relations d'affaires, ou à la fourniture de produits ou de services, qui sont susceptibles de favoriser l'anonymat. Il peut s'agir, notamment de :

- **Absence de contact physique :** Ouverture de compte à distance, services de banque en ligne, applications mobiles, etc ;
- **Recours à des intermédiaires :** Prestataires de services qui peuvent introduire un risque supplémentaire si leur vigilance n'est pas adéquate ;
- **Volume d'opérations :** Canaux qui traitent un grand volume de petites transactions.

Exemples : des canaux non directs (en particulier lorsqu'il n'existe pas de mesures de protection telles que des moyens d'identification électronique), tels que l'internet, le téléphone ou d'autres services ou technologies d'accès à distance ; et le recours à des intermédiaires de paiement tiers ou à d'autres intermédiaires de transaction**.**

D. Facteurs de risque liés à la zone géographique

Dans l'évaluation globale des risques, il faut déterminer les éléments à haut risque associés à l'emplacement géographique de l'institution assujettie, ses bureaux de représentation, ses filiales et succursales.

Dans le cadre de l'évaluation des risques liés aux relations d'affaires, il convient d'identifier le lieu où est basé :

- Le client ou le bénéficiaire effectif ;
- Le principal établissement ou l'activité générant le patrimoine du client ou du bénéficiaire effectif.

Il convient également de tenir compte du risque suscité par les Etats avec lesquels le client entretient des liens commerciaux, des liens financiers ou des liens personnels.

Les critères à prendre en considération sont notamment :

- Les pays identifiés par des sources crédibles (par exemple, la CTRF, le GAFI, le GAFIMOAN, le FMI, etc.) comme présentant des déficiences en matière de lutte contre le BA/FT/FPADM ;
- Les pays soumis à des sanctions, des embargos ou des mesures similaires émises par des organisations internationales, telles que le Conseil de Sécurité des Nations Unies ;
- Les pays fournissant un financement ou un soutien à des activités terroristes ou dans lesquels des organisations terroristes opèrent, identifiés par des sources crédibles ;
- Les pays identifiés, par des sources crédibles, comme ayant des niveaux importants de corruption ou d'autres activités criminelles ;
- Régions caractérisées par l'instabilité politique, le terrorisme, ou la criminalité transnationale organisée.

E. Autres facteurs de risque

Les facteurs de risque présentés dans ces lignes directrices ne sont pas exhaustifs. Selon la nature et la complexité des activités de l'institution assujettie, celle-ci peut être amenée à prendre en considération d'autres facteurs de risque spécifiques, par exemple l'introduction de nouveaux produits ou services, de nouvelles technologies ou de nouveaux processus de livraison, ou l'établissement de nouvelles succursales et filiales au niveau local et à l'étranger.

Voici quelques exemples de facteurs de risque supplémentaires que les institutions assujetties peuvent prendre en compte pour identifier et évaluer leur exposition au risque de BA/FT/FPADM :

Innovation- nouvelles technologies : Les institutions assujetties doivent identifier et évaluer les risques de BA/FT/FPADM pouvant découler du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution et l'utilisation de technologies nouvelles ou émergentes, en lien avec des produits nouveaux ou existants ;

Par exemple, de nouveaux modes de paiement, comme les portefeuilles électroniques, les cartes prépayées, les services de paiement par Internet ou les paiements mobiles, peuvent être utilisés pour transférer des fonds plus rapidement ou de manière anonyme.

Cyber-sécurité : Les institutions assujetties doivent évaluer dans quelle mesure leurs processus opérationnels et/ou leurs clients les exposent au risque d'exploitation à des fins de blanchiment d'argent provenant de tiers et/ou de financement du terrorisme ou d'organisations illégales, par le biais de cyberattaques ou d'autres moyens, tels que l'utilisation de technologies distribuées ou de réseaux sociaux.

VII.2. Evaluation des risques

Une fois que l'institution assujettie a identifié l'ensemble des facteurs de risques inhérents, il convient d'attribuer un score à chaque facteur identifié et à le représenter visuellement.

Pour chaque catégorie de risque, il doit être tenu compte de plusieurs variables qui, soit à elles seules, soit en combinaison avec d'autres, peuvent augmenter ou diminuer le risque de BA/FT/FPADM encouru par l'institution assujettie.

Pour chaque facteur de risque, il faut :

- Évaluer la probabilité qu'il se matérialise ;
- Mesurer l'impact potentiel sur l'institution assujettie.

VII.2.1. Définition des échelles de cotation (Probabilité, impact)

- Il y a lieu de définir des échelles de cotation claires et cohérentes pour évaluer la probabilité d'occurrence d'un risque de BA/FT/FPADM et son impact potentiel sur l'institution assujettie (financier, juridique, etc.) ;
- **Harmonisation de l'échelle :** Il est impératif d'utiliser une échelle harmonisée, par exemple à trois niveaux : Élevé, Moyen, Faible.
  - **Élevé :** Risque très significatif, forte probabilité/impact ;
  - **Moyen :** Risque notable, probabilité/impact modéré ;
  - **Faible :** Risque peu significatif, faible probabilité/impact.

Il convient de noter que cette échelle de cotation à trois niveau est présentée à titre d'exemple. Il appartient à chaque institution assujettie de définir une échelle de risque qui soit adaptée à sa taille et à la nature de ses activités. Ainsi, l'institution assujettie peut classer les risques selon les catégories: élevé, moyen, faible, ou intégrer en plus une combinaison de ces catégories (telles que moyennement élevé, moyennement faible).

Des critères qualitatifs et quantitatifs précis doivent être associés à chaque niveau pour chaque facteur de risque (voir Annexe 2.2 Grille de cotation-type des risques).

- L'évaluation de la probabilité d'un risque inhérent doit tenir compte de la prévalence et de l'intensité des menaces externes identifiées, ainsi que de la facilité avec laquelle ces menaces pourraient exploiter les vulnérabilités spécifiques de l'institution assujettie ;
- L'évaluation de l'impact potentiel d'un risque inhérent doit refléter les conséquences (financières, juridiques, opérationnelles, etc.) si une vulnérabilité de l'institution assujettie est exploitée par une menace de BA/FT/FPADM.

VII.2.2. Pondération des facteurs de risque

L'évaluation des risques inhérents nécessite que les institutions assujetties définissent des coefficients de pondération aux différents facteurs de risque, en fonction de leur degré d'importance.

Il n'existe pas de méthode standardisée pour définir ces coefficients de pondération, mais les institutions assujetties doivent prendre en compte la pertinence des différents facteurs de risque, dans le contexte de leur activité ou des caractéristiques de leurs relations d'affaires.

En effet, le poids accordé à chacun de ces facteurs est susceptible de varier d'un produit à l'autre et d'un client à l'autre (ou d'une catégorie de client à l'autre) et d'une institution à l'autre. Lorsqu'elles pondèrent les facteurs de risque, les institutions assujetties devraient s'assurer :

- Qu'aucun facteur ne soit surpondéré ;
- Que la notation du risque n'est pas influencée par des considérations d'ordre économique ou de profit ;
- Que la pondération ne permet pas de minorer un facteur de risque élevé ;
- Que des situations où les évaluations nationale et sectorielle identifient des facteurs de risque accrus ne puissent être affectées à un niveau de risque sous-évalué ;
- Que l'institution assujettie puisse « piloter » le niveau de risque calculé ou qu'une telle décision soit correctement justifiée et documentée.

VII.2.3. Calcul du score de risque global

Le score de risque inhérent global pour une relation d'affaires ou une activité doit être déterminé en combinant les scores attribués à chaque facteur de risque (client, produit, canal de distribution, zone géographique, opération). Cette combinaison peut s'effectuer par le biais de formules de pondération qui reflètent l'importance relative de chaque facteur, ou par des méthodes de calcul plus sophistiquées qui permettent une graduation fine des risques.

Ces méthodes peuvent impliquer des techniques d'interpolation ou des algorithmes pour traduire les évaluations individuelles en un score agrégé qui permet de

hiérarchiser précisément les risques. La méthodologie de calcul choisie doit être clairement définie, documentée et appliquée de manière cohérente.

Pour une analyse objective des vulnérabilités, il est recommandé aux institutions assujetties d'utiliser des données quantitatives et des indicateurs clés (tels que les volumes et montants des transactions par produit/canal/géographie, le nombre de relations d'affaires complexes) pour évaluer leur exposition et leur susceptibilité d'être exploitées.

VII.2.4. Matrice des risques et cartographie

La matrice des risques est un tableau à double entrée. L'axe horizontal (X) représente l'Impact (par exemple, de Faible à Élevé), et l'axe vertical (Y) représente la probabilité (par exemple, de Faible à Très Élevée). Chaque cellule à l'intersection de l'impact et de la probabilité est colorée pour indiquer le niveau de risque agrégé (par exemple, vert pour Très Faible, jaune pour Faible, orange pour Modéré, rouge pour Élevé, et rouge foncé pour Très Élevé). Cela permet une visualisation rapide des risques prioritaires.

L'utilisation d'une cartographie visuelle des risques facilite la compréhension et la communication des risques à tous les niveaux de l'institution assujettie.

- **Représentation visuelle :** Les résultats de l'évaluation des risques doivent être présentés sous forme de matrice des risques et de cartes thermiques ;
- **Matrice risque inhérent / impact :** Une matrice typique croise la probabilité d'occurrence du risque avec son impact potentiel pour situer visuellement le niveau de risque ;
- **Cartographie dynamique :** La cartographie des risques doit être dynamique, permettant une visualisation rapide des profils de risque des clients, produits, canaux ou zones géographiques, et leur évolution dans le temps ;
- **Utilisation des couleurs :** Les cartes thermiques utilisent des couleurs (ex: vert, jaune, orange, rouge) pour indiquer les niveaux de risque, facilitant l'identification des zones prioritaires.

VII.3. Mesures d’atténuation des risques et contrôles clés

Une fois les risques inhérents identifiés, l'institution assujettie doit évaluer l'efficacité de ses contrôles internes pour les atténuer.

Pour chaque risque identifié comme significatif, des mesures d'atténuation spécifiques, mesurables, atteignables, pertinentes et temporellement définies doivent être élaborées. Le plan d'action d'atténuation doit clairement identifier les responsables de la mise en œuvre de chaque mesure et les délais impartis pour leur réalisation.

Description des catégories de contrôles

L'efficacité des contrôles doit être évaluée sur la base d'un ensemble structuré de catégories, couvrant toutes les dimensions clés du dispositif LCB/FT/FPADM de l'institution assujettie. Ces catégories incluent notamment :

a. Gouvernance et cadre général

- **Gouvernance :** Engagement du Conseil d'administration/Conseil de surveillance et la Direction générale/Directoire, structure de reporting, rôles et responsabilités clairs ;
- **MLRO / Responsable :** Indépendance, ressources, autorité, compétence ;
- **Organisationnels :** Structure organisationnelle adaptée, séparation des tâches;
- **Politique et procédures :** Exhaustives, claires, accessibles, à jour ;
- **Auto-évaluation du risque :** Processus robuste, documentation, intégration ENR/ESR ;
- **Remédiation :** Capacité à corriger les lacunes et à mettre en œuvre des actions correctives ;

b. Diligence à l'égard de la clientèle (CDD/EDD)

- **CDD-Customer Due Diligence régulière :** Efficacité des procédures d'identification et de vérification ;
- **Clients occasionnels :** Gestion des clients occasionnels et des seuils internes et réglementaires ;
- **PPE :** Procédures spécifiques de vigilance et d'approbation pour les Personnes politiquement exposées au sens de la législation en vigueur ;
- **Autre EDD :** Application effective des mesures d'EDD pour les autres cas de risque élevé géographique, sectoriel, etc.. ;
- **Nouveaux produits :** Processus d'évaluation des risques pour les nouveaux produits/technologies ;

c. Surveillance et détection

- **Surveillance continue :** Efficacité des systèmes de monitoring des transactions et de l'activité des clients ;
- **DDS au CTRF :** Processus de détection, analyse et déclaration de soupçons ;
- **Sanctions financières ciblées :** Dispositif de filtrage, gel des fonds, et respect des listes de sanctions internationales et nationale ;

d. Gestion des risques spécifiques (Typologies)

- **Transferts de fonds :** Contrôles spécifiques sur les virements nationaux et internationaux ;
- **Espèces :** Contrôles sur les opérations en espèces de gros montants.

e. Support et contrôle

- **Systèmes informatiques :** Adéquation, sécurité, capacité de monitoring;
- **Tenue des dossiers :** Conservation et accessibilité des informations clients et transactions ;
- **Employés :** Recrutement, formation, sensibilisation du personnel ;
- **Audit :** Fonction d'audit interne indépendante et efficace en matière de LCB/FT/FPADM ;
- **Coopération avec la Commission bancaire/Banque d'Algérie :** Réactivité et qualité de la collaboration avec le superviseur.

L'évaluation de l'efficacité de ces contrôles peut être réalisée via une auto-évaluation notée ex : Faible/Moyen/Élevé ou de 1 à 4, ou un système de "OUI/NON" suivi de commentaires, comme le suggère l'**Annexe 2.3**.

VII.4. Evaluation des risques résiduels

Le risque résiduel est le risque qui subsiste après la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques et des contrôles. Il s'agit du risque net qui est généralement calculé comme suit :

Risque résiduel (RR)= risque inhérent (RI) – efficacité des mesures d'atténuation et de contrôles (AR).

Un risque résiduel faible signifie que les contrôles sont efficaces et réduisent le risque à un niveau acceptable. À l'inverse, un risque résiduel élevé indique que, malgré les contrôles mis en place, l'exposition de l'institution assujettie reste significative et nécessite des mesures correctives supplémentaires ou une surveillance renforcée.

À titre d'exemple, ces mesures peuvent inclure :

- L'augmentation des ressources allouées ;
- La mise en place de nouveaux contrôles (dans le cas de l'apparition de nouveaux risques par exemple) ;
- Le renforcement des contrôles existants : lorsqu'il apparaît que certains risques augmentent, il peut être envisagé de reclasser certains clients dans une catégorie de risque plus élevée.

VII.5. Étapes clés à suivre après l'évaluation des risques

Les étapes générales qui suivent le processus d'évaluation des risques sont les suivantes :

- Diffuser les résultats au conseil d'administration CA, conseil de surveillance, à la direction générale et aux autres départements et services opérationnels au sein de l'institution assujettie ainsi qu'à l'audit interne ;
- Comparer les évaluations des risques actuelles et précédentes pour déterminer si le degré de risque a augmenté, diminué ou est resté le même ;

- La direction générale ou le conseil d'administration doivent discuter et déterminer si les risques évalués correspondent à la tolérance au risque de l'institution assujettie (appétence au risque) en tenant compte des objectifs stratégiques ;
- Prendre en compte et atténuer les nouveaux risques inhérents ;
- Remédier aux lacunes identifiées dans l'environnement de contrôle ;
- Réaliser une évaluation indépendante pour examiner et tester l'efficacité du dispositif de LCB/FT/FPADM.

VIII. DOCUMENTATION ET MISE A JOUR DE L'EVALUATION DES RISQUES

VIII.1. Documentation de l'évaluation des risques

Les institutions assujetties doivent mettre en place un dispositif rigoureux de documentation et de traçabilité pour leur auto-évaluation et leur gestion des risques de BA/FT/FPADM.

Elle doit inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants :

a- La méthodologie d'évaluation des risques : Une description claire et détaillée de l'approche adoptée pour identifier, évaluer et atténuer les risques de BA/FT/FPADM, y compris les critères utilisés pour l'attribution des scores de risque et les seuils définis ;

b- Les résultats détaillés de l'identification et de l'évaluation des risques : Une présentation complète des risques inhérents (bruts) identifiés, de leur évaluation, ainsi que des risques résiduels (nets) après application des mesures d'atténuation. Cela inclut les matrices et cartographies des risques ;

c- Les décisions relatives au niveau d'appétence au risque : La formalisation de l'appétit pour le risque de l'institution, approuvée par la haute direction, et les justifications de cette position ;

d- Le plan d'action des mesures d'atténuation : Un document répertoriant toutes les mesures de contrôle et d'atténuation mises en place ou prévues, avec les responsabilités assignées, les délais de mise en œuvre et les indicateurs de performance pour leur suivi ;

e- Les preuves de l'approbation et des révisions : Les procès-verbaux des réunions de l'organe délibérant (Conseil d'administration ou Conseil de surveillance) attestant de l'examen et de l'approbation formelle de l'auto-évaluation des risques et de ses révisions subséquentes ;

f- Les dossiers des analyses et décisions : Toutes les analyses sous-jacentes, les données collectées, les rapports internes et les décisions prises dans le cadre de l'approche fondée sur les risques ;

g- Traçabilité des données : L'institution assujettie doit conserver un historique complet et fiable des données utilisées pour l'évaluation des risques, des calculs effectués et des résultats des évaluations. Cette traçabilité est essentielle pour permettre un suivi des tendances, des évolutions de risque, et pour faciliter les

vérifications internes et externes. La documentation doit être conservée pendant le délai prescrit par la loi et les règlements applicables.

Toute cette documentation doit être exhaustive, actualisée, précise et facilement accessible à la Commission Bancaire, et aux auditeurs externes, à leur demande.

VIII.2. Mise à jour de l'évaluation des risques

Les risques de BA/FT/FPADM évoluant constamment, l'évaluation des risques est un processus périodique qui doit faire l'objet d'un examen régulier. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'évaluation des risques de BA/FT/FPADM doit être revue au minimum une fois par an et notamment, à chaque fois qu'il y a des changements notables dans la gestion et les opérations réalisées (par exemple : changement du modèle commercial, de la clientèle, de l'exposition aux risques, etc.).

De ce fait, outre la révision annuelle, l'institution assujettie est tenue de réviser et de mettre à jour son évaluation des risques BA/FT/FPADM en cas de :

- Publication de l'évaluation nationale des risques (ENR) ou de l'évaluation sectorielle des risques (ESR), actualisée ;
- Modification de la législation ou de la réglementation nationale en matière de lutte contre le BA/FT/FPADM ;
- De nouvelles menaces et vulnérabilités sont identifiées. Il est possible qu'en exerçant ses activités, l'institution assujettie prenne conscience de risques qui n'ont pas été pris en compte lors de son évaluation initiale des risques. Des informations peuvent également devenir disponibles sur l'apparition de nouvelles menaces exploitant certaines vulnérabilités. Ainsi, lorsque l'institution assujettie prend conscience qu'un nouveau risque est apparu ou qu'un risque existant a augmenté, cela devrait être pris en compte dans l'évaluation des risques dès que possible ;
- Évolution significative des recommandations du GAFI ;
- Identification de nouvelles typologies de BA/FT/FPADM au niveau national ou international ;
- Lancement de nouveaux produits, services ou l'utilisation de nouvelles technologies par l'institution assujettie ;
- Des changements sont apportés à son modèle commercial, à ses structures ou à ses activités ;
- Changements majeurs dans le profil de risque de l'entité ex : acquisition, expansion géographique ;
- Découverte de lacunes importantes ou d'incidents de BA/FT/FPADM au sein de l'institution assujettie ou du secteur ;
- Constats de l'audit interne ;
- Des informations émanant des autorités compétentes sont de nature à modifier l'évaluation des risques inhérents à certains critères.

IX. GOUVERNANCE ET CONTRÔLE INTERNE

Une gouvernance solide et un système de contrôle interne robuste sont essentiels pour une gestion efficace des risques de BA/FT/FPADM.

IX.1. Rôles et responsabilités

a- Organe délibérant : Le Conseil d'administration ou le Conseil de surveillance est responsable de la définition de la politique générale de prévention et de lutte contre le BA/FT/FPADM, de la surveillance de sa mise en œuvre, de l'allocation des ressources et de la nomination du responsable de la conformité. Il doit également approuver la cartographie des risques et les mesures d'atténuation.

L'organe délibérant est tenu de définir, d'approuver et de documenter l'appétit au risque de l'institution assujettie en matière de lutte contre le BA/FT/FPADM.

Cette démarche vise à établir les niveaux de risque que l'institution assujettie est disposée à accepter dans le cadre de ses activités, produits, services, zones géographiques et catégories de clientèle. L'appétit au risque doit être aligné sur la stratégie globale de gestion des risques de l'institution assujettie et doit guider la mise en œuvre du dispositif de vigilance, notamment en ce qui concerne l'allocation des ressources, le paramétrage des seuils d'alerte, ainsi que les décisions relatives à l'entrée ou au maintien des relations d'affaires.

L'appétit au risque doit faire l'objet :

- d'une validation formelle par l'organe délibérant ;

- d'une révision périodique, notamment à l'occasion de la réévaluation de la cartographie des risques ou en cas de changement significatif de l'environnement opérationnel ou réglementaire ;

- d'une traduction concrète dans les politiques internes, les procédures et les dispositifs de contrôle mis en œuvre.

b- Organe exécutif : La Direction générale ou le Directoire est responsable de la mise en place d'un dispositif efficace de lutte contre le BA/FT/FPADM.

c- Responsable des dispositifs de contrôle de la conformité LCB/FT/FPADM : Le responsable des dispositifs de contrôle de la conformité en matière de prévention et de LCB/FT/FPADM est le point de contact principal pour les autorités compétentes et la CTRF. Il est responsable de la gestion quotidienne du dispositif LCB/FT/FPADM, de l'analyse des alertes, de la décision et de la transmission des déclarations de soupçon. Il doit disposer de l'autorité, des ressources et de l'indépendance nécessaires.

d- Autres départements : Tous les départements, commercial, juridique, opérations, systèmes d'information, ressources humaines ont un rôle à jouer dans la détection et la prévention des risques de BA/FT/FPADM. Leurs responsabilités doivent être clairement définies.

IX.2. Politiques et procédures

L'institution assujettie est tenue d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et procédures écrites, exhaustives, précises, accessibles et constamment actualisées. Celles-ci doivent couvrir l'intégralité de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (LCB/FT/FPADM).

Ces politiques et procédures doivent systématiquement refléter l'approche fondée sur les risques (ABR), en guidant l'identification, la vérification et la mise à jour des données clients. Elles doivent également détailler les modalités de surveillance continue des opérations et de détection des anomalies, ainsi que les procédures de détection, d'analyse et de transmission des déclarations de soupçon (DDS). L'application rigoureuse des sanctions financières ciblées (incluant le gel et/ou la saisie des fonds, le filtrage et les rapports aux autorités) doit y être explicitée. Des dispositifs spécifiques pour prévenir le financement du terrorisme (FT) et le financement de la prolifération (FPADM) doivent être intégrés, notamment les mécanismes de détection des clients ou opérations à risque élevé dans ces domaines.

Enfin, ces documents doivent prévoir les règles de conservation des documents et d'intégrité de la traçabilité, ainsi que l'organisation des formations obligatoires et périodiques pour l'ensemble du personnel, incluant des modules dédiés aux risques spécifiques tels que les Personnes Politiquement Exposées (PPE) ou le FPADM.

Pour garantir leur effectivité, ces politiques et procédures doivent impérativement être approuvées par le Conseil d'Administration (ou le Conseil de surveillance) et être diffusées à tout le personnel concerné, en fonction de ses responsabilités. Elles doivent par ailleurs être facilement consultables, que ce soit sous un format numérique sécurisé ou sous format papier.

L'institution assujettie doit s'assurer que ces politiques et procédures font l'objet d'une révision régulière, au moins une fois par an. Une révision immédiate est également requise en cas de tout changement réglementaire, technologique, typologique ou opérationnel susceptible d'affecter l'exposition de l'institution assujettie aux risques de BA/FT/FPADM.

L'approche fondée sur les risques et les politiques associées doivent être clairement communiquées à l'ensemble du personnel concerné par la prévention du BA/FT/FPADM, et des mécanismes doivent être mis en place pour s'assurer de leur bonne compréhension et application.

IX.3. Systèmes et outils technologiques

L'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (LCB/FT/FPADM) de l'institution assujettie repose fondamentalement sur la disponibilité et l'adéquation des systèmes informatiques et d'outils technologiques.

Ces systèmes sont indispensables pour soutenir l'ensemble des processus de conformité.

Ils doivent notamment permettre une gestion rigoureuse et sécurisée des données d'identification des clients et des bénéficiaires effectifs tout au long de la relation d'affaires, assurant ainsi la mise à jour et la traçabilité de ces informations. Ces outils technologiques sont également cruciaux pour le filtrage automatisé et performant des bases de clients et des transactions par rapport aux listes de sanctions financières ciblées et aux registres des personnes politiquement exposées (PPE).

En outre, ces systèmes doivent garantir un monitoring continu et sophistiqué des opérations, permettant la détection proactive et la génération d'alertes pertinentes en cas d'anomalies ou d'activités suspectes. Une gestion structurée des alertes générées et des cas de soupçon est également essentielle, depuis leur réception jusqu'à leur analyse approfondie et, le cas échéant, la transmission des déclarations de soupçon (DDS) à la CTRF. L'application rapide et systématique du dispositif des sanctions financières ciblées, y compris le gel des fonds, dépend également de la robustesse de ces outils.

Par ailleurs, ces solutions technologiques sont vitales pour la conservation sécurisée et l'archivage fiable de tous les dossiers et documents liés à la vigilance LCB/FT/FPADM, garantissant ainsi la traçabilité et la disponibilité des informations pour les contrôles internes et externes. L'institution assujettie est responsable de la mise à jour régulière de ces systèmes et de leur maintien à un niveau de sécurité optimal, afin de prévenir toute vulnérabilité ou faille de sécurité qui pourrait compromettre l'intégrité ou la confidentialité des données et des opérations.

IX.4. Contrôles internes

Le dispositif de contrôle interne en matière de LCB/FT/FPADM doit être structuré selon une approche des "trois lignes de défense", garantissant une supervision et une évaluation continues et indépendantes :

a- Le contrôle permanent : Il est exercé au quotidien par les lignes opérationnelles et hiérarchiques de l'institution. Son objectif est de s'assurer du respect immédiat et continu des politiques et procédures de LCB/FT/FPADM, ainsi que de l'identification et de la remontée des alertes initiales. Les responsables opérationnels portent la responsabilité première de la conformité dans leurs activités quotidiennes.

b- La fonction conformité : Cette fonction est chargée de la supervision et de l'évaluation périodique du dispositif LCB/FT/FPADM. Elle veille à l'adéquation conceptuelle et à l'efficacité opérationnelle des mesures mises en place. Ses responsabilités incluent l'élaboration et la mise à jour des politiques et procédures, l'analyse approfondie des alertes, le conseil aux lignes opérationnelles, la réalisation de contrôles de second niveau, ainsi que la vérification de la conformité réglementaire.

c- L'Audit interne : Indépendante des fonctions opérationnelles et de conformité, la fonction d'audit interne doit évaluer de manière régulière et approfondie l'ensemble du dispositif LCB/FT/FPADM de l'institution assujettie. Ses missions principales incluent l'évaluation de l'efficacité des contrôles internes, l'examen des processus de conformité, et l'évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. La fonction d'audit interne est également appelée à formuler des recommandations pour l'amélioration du dispositif et à participer à la formation et à la sensibilisation du personnel. Les rapports de l'audit interne doivent être communiqués au Conseil d’Administration ou au Conseil de Surveillance et au comité d’audit.

IX.5 Formation du personnel

Afin de garantir l'application effective de l'ABR, les institutions assujetties doivent mettre en place des programmes de formation continue pour leur personnel concerné, couvrant la compréhension des risques de BA/FT/FPADM, l'application des présentes lignes directrices et les typologies émergentes.

X. APPLICATIONS SPÉCIFIQUES ET CONTEXTES PARTICULIERS

X.1. Particularités de la gestion des risques BA/FT/FPADM pour Algérie Poste

Les services financiers d'Algérie Poste, en tant qu'institution assujettie aux présentes lignes directrices, doivent appliquer l'ensemble des dispositions qu'elles contiennent. Cependant, son profil opérationnel et la nature de ses produits, services et clientèle présentent des particularités qui nécessitent une adaptation de son dispositif de gestion des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive (BA/FT/FPADM).
Les principales particularités à considérer sont :
a- Prévalence et volume élevé des transactions en espèces : Le nombre important de dépôts et retraits en espèces, y compris de petits montants, expose à un risque élevé de structuration et de placement de fonds illicites ;
b- Mandats et transferts de fonds : Le volume élevé de mandats postaux et de transferts de fonds, peut être exploité pour le financement occulte ou le fractionnement ;
c- Rôle dans le paiement des pensions et aides sociales : Ce rôle confère une clientèle potentiellement vulnérable ou peu bancarisée, nécessitant une vigilance adaptée face aux risques de manipulation ;
d- Couverture rurale étendue : La présence d'Algérie Poste dans des zones éloignées ou moins surveillées peut attirer des individus cherchant à exploiter un moindre contrôle ;
e- Clientèle peu informée ou vulnérable : Une partie de la clientèle peut être moins sensibilisée aux enjeux LCB/FT/FPADM, augmentant le risque d'utilisation abusive à leur insu ;
f- Risques d'utilisation à des fins de financement occulte ou structuration de fonds : La combinaison de la prévalence des espèces, du volume des mandats et de la nature de la clientèle crée des points de vulnérabilité spécifiques au financement occulte ou à la structuration.
En conséquence, Algérie Poste doit adapter sa cartographie des risques, ses procédures de diligence, ses systèmes de monitoring et ses programmes de formation pour couvrir ces particularités. Cela implique, par exemple, que ses grilles de cotation des risques devraient intégrer des critères spécifiques tenant compte des risques liés aux espèces, à l'anonymat relatif de certains canaux postaux et à la nature de sa clientèle.

X.2. Spécificités des établissements financiers et impact sur l'auto-évaluation des risques

X.2.1. Limitation des opérations des établissements financiers

Conformément à l'article 78 de la Loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023, portant loi monétaire et bancaire, les établissements financiers sont soumis aux restrictions opérationnelles suivantes :

- Ils ne sont pas autorisés à recevoir de fonds du public ;
- Ils ne sont pas autorisés à gérer les moyens de paiement ou à les mettre à la disposition de leur clientèle ;
- Ils sont autorisés à effectuer toutes les autres opérations permises par ladite loi.

X.2.2. Auto-évaluation des risques spécifiques aux établissements financiers

L'auto-évaluation des risques BA/FT/FPADM par les établissements financiers doit être adaptée pour refléter fidèlement leur modèle d'affaires, la nature des produits et services qu'ils sont légalement autorisés à offrir, et leurs limitations opérationnelles découlant notamment de l'article 78 de la Loi n° 23-09. À ce titre, leur processus d'évaluation des risques doit spécifiquement porter sur les points suivants :

- **Identification et évaluation des risques inhérents proportionnés**
  - ✓ **Risques liés aux produits et services :** L'analyse doit se concentrer sur la vulnérabilité au BA/FT/FPADM des produits et services autorisés (ex: crédits spécialisés, etc.). L'évaluation doit considérer les produits qui peuvent impliquer des montants importants, des structures financières complexes, des opérations transfrontalières, ou l'intervention de tiers présentant un risque élevé ;

Exemple : Risques liés au crédit-bail: Le crédit-bail, activité courante pour les établissements financiers, implique la mise à disposition d'un bien (équipement, immobilier, véhicules) pour une durée déterminée en échange de loyers, avec une option d'achat en fin de contrat. Malgré son caractère légitime, le crédit-bail peut présenter des vulnérabilités spécifiques au BA/FT/FPADM, notamment :

- ✓ **Valeur élevée des actifs :** Les biens sous contrat de crédit-bail sont souvent de grande valeur (ex: machines industrielles, biens immobiliers), ce qui les rend attractifs pour le blanchiment d'argent en vue d'intégrer des fonds illicites dans l'économie légale par le biais des paiements de loyers ou de l'acquisition finale du bien ;
- ✓ **Complexité des opérations et des parties :** Les contrats de crédit-bail peuvent impliquer de multiples parties (bailleur, preneur, fournisseur du bien, garants) et des structures juridiques complexes (sociétés-écrans, entités offshore), augmentant l'opacité et rendant difficile l'identification des bénéficiaires effectifs et de la véritable finalité économique de l'opération ;
- ✓ **Rachat anticipé ou cession du bien :** Le remboursement anticipé de la dette de crédit-bail, ou la cession du bien loué avant la fin du contrat, peut

être utilisé pour convertir rapidement des fonds d'origine illicite en actifs légitimes ou pour rapatrier des fonds ;

- ✓ **Sur- ou sous-évaluation du bien :** Une évaluation du bien loué qui ne correspond pas à sa valeur réelle peut être un indicateur d'une tentative de blanchiment d'argent, permettant de surévaluer le montant des fonds à légaliser (par le biais de loyers ou de prix d'achat finaux disproportionnés) ou de dissimuler la valeur réelle d'un actif illicite ;
- ✓ **Utilisation commerciale fictive ou illégitime :** Le crédit-bail peut être utilisé pour financer des activités commerciales fictives ou illégales, le bien étant acquis sous un prétexte légitime mais servant à masquer des opérations criminelles.

Pour atténuer ces risques, l'auto-évaluation des établissements financiers devrait inclure des mesures de vigilance renforcées telles que :

- Une diligence approfondie sur le preneur du crédit-bail et le bénéficiaire effectif, y compris la vérification de la légitimité de son activité et de la source de ses fonds pour les paiements de loyers ;
- L'obtention de justifications claires sur la finalité économique et l'utilité réelle du bien objet du crédit-bail pour l'activité du preneur ;
- La vérification de la réputation et de la légitimité du fournisseur du bien ;
- La réalisation d'expertises indépendantes pour s'assurer de la juste valeur du bien ;
- Une surveillance continue des paiements et du comportement du preneur, avec une attention particulière aux remboursements anticipés ou aux cessions inexpliquées du bien.
  - ✓ **Risques liés à la clientèle :** L'évaluation des risques clientèle doit se focaliser sur les types de clients qu'ils sont légalement habilités à servir (ex : entreprises, professionnels, promoteurs immobiliers, etc.). Une attention particulière sera portée aux clients dont les activités, le secteur géographique, la structure juridique ou les structures de propriété peuvent présenter des risques de BA/FT/FPADM élevé ;
  - ✓ **Risques liés aux canaux de distribution :** Bien qu'ils ne gèrent pas les moyens de paiement traditionnels du public, les établissements financiers doivent évaluer les risques liés à leurs propres canaux de communication et de transaction pour leurs activités autorisées (ex: plateformes numériques pour la gestion de crédits, interactions directes avec les clients, recours à des réseaux d'intermédiaires pour la distribution de leurs produits autorisés) ;
  - ✓ **Risques géographiques :** L'évaluation doit inclure l'exposition aux zones à haut risque (GAFI, listes nationales), en lien avec la provenance ou la destination des fonds ou des actifs gérés dans le cadre de leurs opérations autorisées.
- **Mise en place de mesures d'atténuation et de contrôles internes adaptés**
  - ✓ Les établissements financiers doivent concevoir et mettre en œuvre des contrôles internes et des mesures d'atténuation des risques qui sont

spécifiquement proportionnés à leur profil de risque inhérent et aux opérations qu'ils sont légalement autorisés à effectuer ;

- ✓ Ceci inclut des procédures rigoureuses de vigilance à l'égard de la clientèle, adaptées à la nature de leurs relations d'affaires et de leurs opérations. Par exemple, pour les opérations de crédit-bail, une vérification approfondie de l'origine et de la destination des fonds des loyers ou du prix d'acquisition final, ainsi que de la finalité économique et légale de l'opération de leasing, est capital.

- **Surveillance continue de la relation d'affaires**

  - ✓ Les établissements financiers doivent adapter leurs systèmes de surveillance des opérations et des relations pour analyser les flux financiers et les comportements de leurs clients, en lien avec les risques de BA/FT/FPADM inhérents à leurs activités autorisées ;

  - ✓ Cette surveillance doit permettre de détecter les opérations complexes, inhabituelles ou de grande ampleur qui ne correspondent pas au profil connu du client, à l'activité de l'établissement financier, ou qui pourraient indiquer une tentative de contournement des restrictions opérationnelles.

Les établissements financiers doivent démontrer, dans leur auto-évaluation des risques et dans la conception de leur dispositif de conformité, leur stricte adhésion aux limitations opérationnelles de l'article 78 de la loi n° 23-09.

XI. RÉVISION ET MISE À JOUR DES LIGNES DIRECTRICES

Les présentes lignes directrices, qui constituent un document de référence évolutif, seront soumises à une révision régulière. Cette démarche proactive vise à garantir leur pertinence continue et leur adéquation avec l'évolution des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive (BA/FT/FPADM).

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION BANCAIRE

ANNEXES

ANNEXE 1 : TYPOLOGIES ET INDICATEURS D'ALERTE DES RISQUES BA/FT/FPADM

Cette annexe vise à fournir aux institutions assujetties une compréhension approfondie des méthodes et schémas couramment utilisés pour le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

La connaissance de ces typologies et des indicateurs d'alerte associés est fondamentale pour une détection efficace et une application rigoureuse de l'approche fondée sur les risques. Il est impératif pour les institutions assujetties de se tenir informées des nouvelles typologies identifiées par les autorités nationales (CTRF, ENR, ESR) et les organismes internationaux (GAFI).

1.1. Typologies de blanchiment d'argent (BA)

Le blanchiment d'argent implique généralement un processus en plusieurs étapes (placement, interconnexion, intégration) visant à dissimuler l'origine illicite des fonds. Les typologies les plus courantes incluent :

- **Le placement par espèces (smurfing, structuring)** : Consiste à fractionner des dépôts ou retraits importants en de multiples petites transactions pour éviter les seuils de déclaration ou d'attention ;
- **Les prêts fictifs** : Octroi ou remboursement de prêts sans substance économique réelle pour justifier le mouvement de fonds illicites ;
- **Les fausses factures et les sur/sous-facturations** : Utilisation de transactions commerciales frauduleuses avec des montants gonflés ou réduits pour transférer des fonds de manière dissimulée ;
- **Les sociétés écrans** : Création d'entités juridiques sans activité économique réelle ou sans bénéficiaires effectifs transparents pour masquer la propriété et les transactions ;
- **Les stratagèmes de fraude fiscale transformés en blanchiment** : Des fonds issus de fraudes fiscales peuvent être blanchis via des circuits complexes pour réintégrer l'économie légale ;
- **L'abus des organisations à but non lucratif (OBNL)** : Détournement de fonds destinés à des œuvres caritatives ou humanitaires à des fins illicites, souvent pour financer le terrorisme ou d'autres activités criminelles.

1.2. Typologies de financement du terrorisme (FT)

Le financement du terrorisme, qu'il soit lié à des organisations ou des individus, se caractérise souvent par des montants plus faibles que le BA et des transactions qui ne semblent pas toujours "illicites" à première vue. Les typologies pertinentes incluent:

- **Recours aux dons de petite valeur et au crowdfunding** : Collecte de fonds via des plateformes en ligne, des réseaux sociaux ou des quêtes informelles, souvent sous prétexte de causes légitimes ;
- **Canaux formels détournés (mandats, transferts cash)** : Utilisation de services de transfert de capitaux (formels ou informels comme la hawala) pour acheminer de petites sommes de manière rapide et transfrontalière ;
- **Usage de personnes interposées et de mule financière** : Recours à des individus sans lien apparent avec le terrorisme pour effectuer des transactions en leur nom ;
- **Financement par l'exploitation des ressources naturelles ou le trafic (drogue, armes)** : Utilisation des profits d'activités criminelles organisées pour financer des actes terroristes.
- **Liens avec zones instables** : Flux financiers impliquant des régions géographiques connues pour abriter des groupes terroristes ou être des zones de conflit ;
- **Utilisation d'ONG non transparentes** : Création ou infiltration d'organisations non gouvernementales pour collecter et acheminer des fonds sans contrôle adéquat.

1.3. Typologies de financement de la prolifération des armes de destruction massive (FPADM)

Le FPADM implique le financement d'activités liées à la production, au développement ou à l'acquisition d'armes nucléaires, biologiques, chimiques ou de leurs vecteurs. Ces typologies sont souvent sophistiquées et exploitent les chaînes commerciales internationales :

- **Utilisation de sociétés écrans et de structures juridiques opaques** : Création d'entités complexes pour masquer l'identité des acheteurs finaux et le véritable objet des transactions ;
- **Transactions impliquant des biens à double usage civil et sécuritaire** : Achat de matériaux, équipements ou technologies qui peuvent avoir une application civile légitime mais aussi une utilisation militaire ou dans le cadre de la prolifération des armes de destruction massive ;
- **Recours à des intermédiaires financiers non réglementés ou à des juridictions offshores** : Utilisation de canaux qui offrent peu de transparence pour masquer les flux financiers ;
- **Réexportation détournée et faux documents commerciaux** : Acquisition de biens sensibles via des pays tiers ou avec des documents falsifiés pour contourner les contrôles à l'exportation/importation ;
- **Transfert indirect via des pays tiers** : Acheminement de fonds ou de biens via plusieurs juridictions pour brouiller les pistes et échapper à la détection ;
- **Détournement des chaînes d'approvisionnement mondiales** : Exploitation des faiblesses dans les contrôles des échanges commerciaux internationaux.

1.4. Indicateurs d'alerte (Red Flags)

Cette liste, non exhaustive, regroupe des signaux d'alerte ou "red flags" qui, pris isolément ou en combinaison, peuvent susciter une suspicion et justifier une analyse

approfondie. Il est essentiel pour l'entité de considérer ces indicateurs dans le contexte des risques de BA, FT et FPADM. Les institutions assujetties veilleront à affiner cette liste en y intégrant leurs propres indicateurs d'alerte spécifiques à leurs activités et à leur clientèle, basés sur leur évaluation des risques et les typologies nationales

a- Comportement du client

- Refus de fournir des informations ou informations contradictoires ou incohérentes (ex: divergence entre les revenus déclarés et les flux financiers) ;
- Réticence ou incapacité à expliquer l'origine des fonds, la destination des opérations, ou la nature de la relation d'affaires ;
- Hâte inhabituelle à effectuer une opération ou à conclure une relation, sans se soucier des coûts ou des détails ;
- Utilisation de procurations excessives, de multiples intermédiaires, ou d'entités tierces sans justification économique claire ;
- Comportement secret, nerveux ou évasif lors de la collecte d'informations ;
- Changement fréquent et injustifié des coordonnées bancaires des tiers bénéficiaires ;
- Insistance du client à agir via des intermédiaires non identifiés ou des sociétés offshore sans motif économique ou légal apparent. ;
- ***Spécifique FT/FPADM*** : Réticence à expliquer l'origine ou la destination des fonds lorsqu'ils impliquent des zones de conflit, des entités controversées, ou des acquisitions de biens sensibles. Insistance à transférer des fonds vers des pays sous sanctions ou connus pour la prolifération ou le terrorisme ;
- ***Spécifique FT*** : Individu manifestant un intérêt soudain et inexpliqué pour des services de transfert de fonds internationaux vers des régions à haut risque terroriste, ou effectuant des transactions de faibles montants mais de manière très fréquente.

b- Opérations financières

- Dépôts ou retraits importants et fréquents d'espèces sans justification économique ou incohérents avec le profil du client ;
- Transactions sans lien apparent avec l'activité déclarée du client ou avec son profil de risque ;
- Transferts de fonds vers ou depuis des pays à haut risque, sous sanctions, ou connus pour leur activité criminelle, sans justification légitime ;
- Opérations complexes ou inhabituelles par leur nature, leur montant, leur fréquence ou leur schéma ;
- Fragmentation d'opérations importantes en plusieurs petites transactions pour éviter les seuils de déclaration ou de détection :
- Utilisation inhabituelle de différents canaux de distribution (ex: ouverture de compte en agence, puis opérations uniquement en ligne) ;
- Encaissement de chèques ou virements de montants importants et inhabituels, provenant de sources sans lien commercial ou personnel évident avec le client ;
- Utilisation fréquente de services de transfert de capitaux pour de petits montants envoyés à de multiples destinataires ou provenant de multiples expéditeurs, sans justification claire ;

- Transactions impliquant des parties ou des biens situés dans des zones de conflit, des régions sous sanctions ou à forte activité criminelle, sans raison économique légitime ;
- ***Spécifique FT*** : Multiplicité de petits virements, envoyés vers des destinations à risque terroriste ou de la part de multiples expéditeurs depuis ces zones. Utilisation de collectes de fonds "caritatives" ou "humanitaires" sans traçabilité claire des bénéficiaires finaux ou avec des dépenses incohérentes ;
- ***Spécifique FPADM*** : Transactions impliquant des biens à double usage (civils et militaires) ou des technologies sensibles sans licences d'exportation/importation claires, ou avec des descriptions de biens vagues ou génériques. Virements vers des comptes dans des juridictions offshore pour l'achat de matériaux spécifiques sans justification économique apparente et sans correspondance avec l'activité déclarée du client. Paiements à des entreprises de transport ou de logistique dont les itinéraires sont complexes ou impliquent des zones à risque de prolifération.

c- Produits et services

- Souscription à des produits complexes ou à des services à forte liquidité sans besoin apparent ou incohérents avec le profil du client ;
- Utilisation de produits anonymes (cartes prépayées, bons de caisse anonymes) pour des montants importants ou de manière inhabituelle ;
- ***Spécifique FT/FPADM*** : Utilisation de systèmes de transfert de fonds informels à des fins de transactions transfrontalières importantes et récurrentes sans justification économique, ou impliquant des parties dans des zones à risque. Acquisition de produits financiers complexes ou d'assurances vie par des entités ou individus liés à des zones de prolifération ou terroristes ;

d- Relations d'affaires

- Clientèle non résidente sans justification économique ou activité commerciale locale ;
- Structures juridiques opaques ou complexes (ex: sociétés écran, constructions juridiques, holdings complexes) sans raison commerciale claire ou avec des bénéficiaires effectifs difficiles à identifier ;
- Changement fréquent de bénéficiaires effectifs, d'administrateurs ou d'associés ;
- ***Spécifique FT/FPADM*** : Structures juridiques opaques ou complexes, ou utilisation de sociétés écrans, ayant pour but de masquer l'identité réelle des bénéficiaires effectifs ou de contourner les restrictions liées aux listes de sanctions ou aux zones à risque. Établissement de relations d'affaires avec des personnes physiques ou morales originaires ou opérant dans des pays identifiés comme présentant des carences stratégiques par le GAFI, ou faisant l'objet de sanctions internationales pour des raisons de FT ou FPADM.

ANNEXE 2 : OUTILS PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE

Cette annexe propose des outils opérationnels pour appuyer les institutions assujetties dans la mise en œuvre concrète de leur approche fondée sur les risques (ABR). Ces outils sont illustratifs et doivent être adaptés au profil, à la taille et à la complexité de chaque institution assujettie.

2.1. Études de cas pratiques

Cette section propose des scénarios réalistes visant à illustrer l'application de l'approche fondée sur les risques (ABR) et à faciliter la détection des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ces études de cas sont conçues pour servir de support à la formation du personnel et stimuler la réflexion sur les démarches de vigilance.

Scénario 1 : Le "nouveau client pressé et opaque"

a- Description

Un nouveau client, homme d'affaires étranger sans lien apparent avec l'Algérie**,** souhaite ouvrir un compte courant personnel et un compte société pour une entreprise de commerce international nouvellement créée. Il est très réticent à donner des détails sur l'origine des fonds importants qu'il souhaite déposer. Il n'est pas préoccupé par les frais et semble vouloir finaliser l'opération sans délai. Une vérification initiale révèle des informations publiques contradictoires sur ses antécédents professionnels.

b- Questions pour l'analyse

- Quels sont les indicateurs d'alerte ("red flags") dans ce scénario ?
- Quelles mesures de vigilance devraient être appliquées ?
- Quelles informations supplémentaires devraient être demandées au client ?
- Si le client refuse de coopérer, quelle devrait être la prochaine étape pour l'institution assujettie ?
- Y a-t-il matière à déclaration de soupçon (DDS) ?

Scénario 2 : Le "schéma de virements fractionnés"

a- Description

Une entreprise de négoce international effectue et reçoit de nombreux virements internationaux, souvent de petits montants, depuis et vers plusieurs pays à risque élevé, sans que ces transactions ne correspondent au volume habituel de son activité ou à la nature de ses produits. Les descriptions des virements sont vagues ou génériques ("facture", "services"). Les fonds transitent rapidement par le compte sans y rester.

b-Questions pour l'analyse

- Quelles typologies de blanchiment d'argent cela pourrait-il suggérer ?
- Quels sont les "red flags" liés aux opérations et au profil de l'entreprise ?
- Comment le système de monitoring des transactions de l'institution assujettie devrait-il réagir ?
- Quelle serait la démarche de vigilance continue à mettre en place pour cette relation ?

Scénario 3 : Le "mandat postal pour une zone à risque" (Spécifique FT/FPADM & Services Postaux)

a- Description

Une jeune personne, dont le profil ne semble pas correspondre à une activité commerciale ou à des revenus élevés, reçoit régulièrement de petits montants via des mandats postaux. Ces fonds proviennent de différents expéditeurs situés dans une région du Sahel connue pour de fortes tensions sécuritaires**.** Les motifs des envois sont systématiquement "aide familiale" ou "soutien". La jeune personne retire immédiatement la totalité des fonds en espèces après réception.

b- Questions pour l'analyse

- Quels sont les indicateurs d'alerte spécifiques à cette situation (fréquence, montant, destinations, profil client) ?
- Comment les agents d'Algérie Poste devraient-ils procéder à des vérifications supplémentaires compte tenu du canal et des destinations ?
- Quelle est la pertinence de l'objectif déclaré ("aide familiale") au regard du profil du client et de la zone géographique ?
- Ces transactions, prises individuellement, sont-elles suspectes ? Et collectivement ?
- Une déclaration de soupçon (DDS) est-elle justifiée ? Sur quelles bases ?

Scénario 4 : Le "paiement de pension atypique"

a- Description

Une personne âgée et visiblement fragile, bénéficiaire d'une pension modeste versée via une banque ou Algérie Poste, est systématiquement accompagnée par une personne plus jeune inconnue lors de ses retraits mensuels. Cette jeune personne semble la presser, gère les documents et récupère l'intégralité de l'argent retiré sans que la personne âgée ne s'exprime ou ne reçoive de l'argent. Ce comportement se répète sur plusieurs mois.

b- Questions pour l'analyse

- Quels "red flags" sont apparents en termes de comportement du client et de l'accompagnant ?
- Quel type de risque (blanchiment par exploitation de personne vulnérable, financement occulte, fraude) pourrait être sous-jacent ?

- Quelles mesures de vigilance renforcée (EDD) pourraient être déclenchées par l'agent ?
- Comment l'agent doit-il interagir avec la personne âgée pour s'assurer de son consentement et de la légitimité de l'opération, tout en protégeant sa sécurité ?
- Quelles informations complémentaires devraient être collectées ou remontées au MLRO de la banque ou d'Algérie Poste ?

Scénario 5 : Le "compte postal avec activité commerciale opaque" (Spécifique BA/FPADM)

a- Description

Un compte CCP (Compte Courant Postal), initialement ouvert pour un usage personnel, reçoit des dépôts en espèces importants et irréguliers. Ces dépôts sont suivis de virements quasi immédiats vers des comptes bancaires dans d'autres banques de la place, dont les détenteurs et leurs activités sont difficilement vérifiables. Le titulaire du compte évite les questions sur l'origine des fonds et la justification de ces mouvements.

b- Questions pour l'analyse

- Quels sont les indicateurs d'alerte ("red flags") apparents dans ce scénario, notamment en termes de comportement du client, de nature des opérations et de flux de fonds ?
- Comment le caractère "personnel" du compte contraste-t-il avec l'activité observée ?
- Quelles mesures de vigilance renforcée (EDD) l'agent d'Algérie Poste devrait-il appliquer face à de tels dépôts et virements ?
- Comment les agents peuvent-ils tenter d'obtenir plus d'informations sur les destinataires des fonds et la justification des virements ?
- Dans quelle mesure l'opacité concernant les bénéficiaires et leurs activités augmente-t-elle le risque de blanchiment d'argent ?
- Une déclaration de soupçon (DDS) est-elle justifiée ? Sur quelles bases et quels éléments doivent être mis en avant ?

2.2. Grille de cotation-type des risques

Le présent point détaille la méthodologie de la grille de cotation des risques, un outil fondamental pour l'évaluation quantitative du niveau de risque inhérent associé aux clients et aux relations d'affaires. Son objectif est de fournir une approche structurée et systématique pour déterminer le score de risque global d'un client, en conformité avec la section VI.2. « Évaluation des risques » des présentes lignes directrices.

a- Objectif de la grille de cotation

La grille de cotation des risques vise à transformer l'évaluation qualitative des facteurs de risque en une mesure quantifiable. Elle permet d'attribuer un score numérique à chaque client ou relation d'affaires, reflétant ainsi son niveau de risque inhérent en

matière de blanchiment d’argent, financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive (BA/FT/FPADM). Ce score constitue la base pour l'application des mesures de vigilance appropriées.

b- Facteurs de risque pris en compte

L'évaluation s'appuie sur une analyse multicritère intégrant les principaux facteurs de risque identifiés dans les présentes lignes directrices. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter :

b-1. Le type de client : La nature juridique du client (personne physique, morale, OBNL, etc.), son secteur d'activité (certains secteurs étant intrinsèquement plus risqués que d'autres, tels que ceux impliquant des flux de trésorerie importants ou des activités complexes), et son statut.

b-2. La zone géographique : Les pays ou régions d'établissement du client, de ses bénéficiaires effectifs, ainsi que les zones d'où proviennent ou vers lesquelles sont dirigés les fonds et les opérations. Une attention particulière est portée aux juridictions identifiées comme étant à haut risque.

b-3. Les produits et services utilisés : La nature et la complexité des produits ou services demandés (par exemple, produits financiers sophistiqués, opération transfrontalière), certains produits étant plus susceptibles d'être utilisés à des fins illicites.

b-4. Les canaux de distribution : Les modalités par lesquelles la relation d'affaires est établie et les transactions sont effectuées (par exemple, à distance, via un intermédiaire, en espèces).

b-5. L'existence de personnes politiquement exposées (PPE) : L'identification de PPE ayant un lien avec la relation d'affaires.

b-6. La structure de propriété et la transparence : La complexité et la clarté de la structure actionnariale, ainsi que la facilité d'identifier les bénéficiaires effectifs finaux.

c- Méthodologie de cotation

Pour chaque facteur de risque, un score ou une pondération est attribué(e) en fonction du niveau de risque qu'il présente. Par exemple, une caractéristique considérée comme représentant un risque élevé (tel qu'un secteur d'activité à risque élevé ou une transaction dans une juridiction à haut risque) se verra attribuer un score plus élevé. La somme de ces scores individuels pour l'ensemble des facteurs pertinents constitue le score de risque inhérent total pour le client.

d- Détermination du niveau de risque et des mesures de vigilance

Le score de risque inhérent total obtenu est ensuite interprété au moyen d'une matrice de risques. Cette matrice définit des seuils numériques qui permettent de classer le client dans une catégorie de risque spécifique :

- **Risque Faible :** Entraîne l'application de mesures de vigilance simplifiée (Simplified due diligence SDD);
- **Risque Moyen :** Entraîne l'application de mesures de vigilance normale (Customer due diligence CDD), potentiellement avec des exigences renforcées sur certains aspects ;
- **Risque Élevé :** Entraîne l'application systématique de mesures de vigilance renforcée (Enhanced due diligence EDD), nécessitant une documentation plus approfondie et une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires.

Cette approche garantit une évaluation objective, une traçabilité des décisions et une application cohérente des mesures de vigilance fondées sur les risques à travers l'ensemble de nos activités.

e- Interprétation du score total et harmonisation des niveaux de risque : L'institution assujettie doit définir des seuils clairs pour interpréter le score total de risque inhérent (par exemple : Score < 1.5 = Faible, 1.5-2.5 = Moyen, > 2.5 = Élevé).

Les institutions assujetties sont libres d'établir leur propre matrice de niveaux de risques et l'échelle de cotation qu'elles estiment la plus pertinente pour leurs activités et leur profil de risque.

f- Précisions sur les critères de cotation : Pour chaque facteur de risque (client, produit, géographie, opération), les critères définissant les niveaux 'Faible', 'Moyen' ou 'Élevé' doivent être aussi objectifs que possible. Ils peuvent inclure des éléments qualitatifs (ex: présence de personne politiquement exposée (PPE), type de produit) et quantitatifs (ex: nombre des opérations mensuelles, montant moyen des opérations, seuils cumulés). L'institution assujettie doit définir ces critères de manière spécifique à ses activités et à son exposition aux risques.

g- Cohérence des cotations de conformité/contrôle : Pour l'évaluation des niveaux de conformité ou d'efficacité des contrôles, les institutions assujetties sont tenues également de s'appuyer sur une échelle cohérente:

- **4 = Haut niveau de conformité/contrôle :** Indique une application rigoureuse et une efficacité avérée des mesures LCB/FT/FPADM ;
- **3 = Conformité satisfaisante :** Les exigences sont globalement respectées, mais des améliorations mineures sont possibles ;
- **2 = Contrôles partiellement efficaces :** Des lacunes significatives existent dans l'application des contrôles, nécessitant des actions correctives urgentes ;
- **1 = Contrôles insuffisants :** La conformité et l'efficacité des contrôles sont gravement défaillantes, exposant l'institution à des risques majeurs.

2.3. Modèle de matrice d'auto-évaluation de l'efficacité des contrôles

Ce modèle est proposé pour aider les institutions assujetties à évaluer de manière structurée l'efficacité de leurs contrôles internes en matière de LCB/FT/FPADM, en se

basant sur des catégories clés de contrôle. Ce modèle est illustratif et doit être adapté aux spécificités de chaque institution assujettie :

Catégorie de Contrôle	**Question d'Évaluation**	**Description (L'institution décrit son processus)**	**Auto-évaluation (Ex: Excellent, Bon, Partiel, Faible)**	**Points forts**	**Points faibles / Lacunes**	**Actions Recommandées**	**Délai**	**Responsable**
Gouvernance	L'engagement du CA en matière de LCB/FT/FPADM est-il clair et effectif ?	L'institution décrit : ex. "Politique LCB/FT approuvée par le CA, Comité LCB/FT se réunit trimestriellement"	auto-évalue : "Excellent"	Ex: "Cadre de gouvernance robuste"	Néant	Néant	Néant	Néant
Auto-évaluation du risque	Le processus d'auto-évaluation est-il robuste, documenté et réalisé régulièrement ? Intègre-t-il les conclusions des ENR/ESR ?	L'institution décrit : ex. "Cartographie des risques mise à jour annuellement, revue par le Comité des Risques"	auto-évalue : "Bon"	Ex: "Méthodologie claire, intégration des ENR/ESR"	Ex: "Pondération des facteurs de risque non revue depuis 3 ans"	Ex: "Réviser la pondération des facteurs de risque en fonction des nouvelles typologies"	Ex: "T4 2025"	Ex: "Direction Risques"
Organisationnels	La structure organisationnelle est-elle adaptée ? La séparation des tâches est-elle suffisante ?	L'institution décrit : ex. "Organigramme validé, procédures de back-office distinctes du front-office"	auto-évalue : "Excellent"	Ex: "Séparation des tâches rigoureuse"	Néant	Néant	Néant	Néant
Politiques et procédures	Les politiques et procédures sont-elles exhaustives, claires, accessibles et à jour ?	L'institution décrit : ex. "Manuel de procédures LCB/FT disponible sur intranet, révision annuelle"	auto-évalue : "Partiel"	Ex: "Documents existants"	Ex: "Certaines procédures sont obsolètes	Ex: "Mettre à jour les procédures	Ex: "T3 2025"	Ex: "Conformité"
(Répéter pour les catégories de contrôle figurant dans le point VII.3.: diligence à l'égard de la clientèle, surveillance et détection, support et contrôle…etc								

2.4. Diagrammes de flux et tableaux synthétiques

Cette section illustre des formats visuels qui peuvent faciliter la compréhension et le suivi du dispositif LCB/FT/FPADM. Ces outils, à développer et adapter par chaque institution assujettie, permettent une représentation claire des processus et des données clés.

a- Diagrammes de flux : Représentations graphiques des processus clés du dispositif, tels que :

- Le processus d'entrée en relation avec la clientèle ;
- Le processus de gestion des alertes et des opérations inhabituelles ;
- Le processus de décision et de déclaration de soupçon (DDS) ;
- Le processus de mise à jour de la cartographie des risques.

b- Tableaux synthétiques : Des résumés visuels de données ou de critères essentiels pour la surveillance continue, par exemple :

- Liste des pays à haut risque ou sous sanctions ;
- Seuils de vigilance spécifiques à certains produits ou opérations ;
- Indicateurs de risque clés par typologie ou par segment de clientèle.

c- Exemple de Tableau de bord KPI/KRI : Ce tableau de bord est un outil de suivi synthétique qui présente les indicateurs clés de performance (KPI) et les indicateurs clés de risque (KRI) du dispositif LCB/FT/FPADM. Pour chaque indicateur, il affiche une "Cible" (la valeur souhaitée), la "Valeur Actuelle", une "Tendance" (par exemple, une flèche indiquant une augmentation, une diminution ou une stabilité), et un "Statut" visuel (par exemple, un feu tricolore : vert si la cible est atteinte, orange si un écart modéré est observé, rouge si un écart significatif est constaté).

Indicateur	Cible	Valeur Actuelle	Tendance	Statut
% Dossiers clients mis à jour	> 95%	92%	▼	Rouge
Délai moyen traitement alertes	< 2 jours	3 jours	▲	Orange
Nb de DDS transmises / mois	N.A.	5	↔	Vert
Nb de nouveaux clients HR	< 5%	6%	▲	Rouge

2.5. Gestion des données pour l'évaluation des risques

Une évaluation rigoureuse des risques repose sur la collecte et l'analyse de données pertinentes, tant qualitatives que quantitatives. Les institutions assujetties doivent mettre en place des procédures efficientes pour assurer une gestion efficace des données nécessaires à leur dispositif LCB/FT/FPADM.

a- Collecte des données : S'assurer que les informations nécessaires à l'évaluation des facteurs de risque (tels que les types de clients, les caractéristiques des produits, les volumes et montants des transactions par canal et zone géographique) sont collectées de manière systématique, exhaustive et fiable ;

b- Fiabilité et intégrité : Veiller en permanence à la qualité, à la fiabilité et à l'intégrité des données utilisées pour les calculs de risque et la prise de décision ;

c- Analyse des indicateurs : Exploiter des indicateurs clés, y compris le nombre et les montants d'opérations, pour affiner la compréhension et la cotation des risques inhérents et résiduels ;

d- Outils d'aide à l'évaluation : L'utilisation de feuilles de calcul structurées, de bases de données ou de systèmes d'information dédiés pour la saisie, le calcul et la visualisation des risques est fortement recommandée. Ces outils peuvent intégrer des logiques de calcul spécifiques et permettre une gestion cohérente des données à travers les différentes dimensions du risque (client, produit, canal, géographie etc.).

Traçabilité des données : Conserver en permanence un historique complet des données, informations utilisées et des résultats des évaluations pour permettre un suivi des tendances, des évolutions de risque et faciliter les vérifications internes et externes.